

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2775/2541

นาย สายัณห์ ดั่งงมูล
กรุงเทพมหานคร

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1304, มาตรา 1330

ป.วิ.พ. มาตรา 55

การที่ ว. ได้จัดสรรที่ดินในซอยรัฐขจรออกขายให้แก่บุคคลทั่วไปโดยกันพื้นที่ส่วนที่เป็นซอยรัฐขจรไว้ให้เป็นทางสาธารณะ แม้จะเป็นซอยตัน แต่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในซอยรัฐขจรได้ใช้ทางดังกล่าวสัญจรผ่านซอยหัดดินเสวียออกสู่ถนน สุทธิสารวินิจฉัยถือได้ว่าว.ได้อุทิศทั้งซอยรัฐขจรซึ่งรวมถึงที่พิพาทให้เป็นทางสาธารณประโยชน์โดยปริยายมาตั้งแต่ปี 2507 เมื่อที่พิพาทตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ประเภททรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1304(2) แม้โจทก์จะซื้อที่ดินพิพาทจากการขายทอดตลาด ตามคำสั่งศาลโจทก์ก็ไม่ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาท โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า โจทก์ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดเลขที่ 32644 โดยซื้อจากการขายทอดตลาดตามคำสั่งศาล ขอให้บังคับจำเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากที่ดินของโจทก์และทำที่ดินให้มีสภาพดังเดิมหากจำเลยเพิกเฉยให้โจทก์ดำเนินการเองโดยให้จำเลยเสียค่าใช้จ่าย กับให้จำเลยใช้ค่าเสียหายเป็นเงินเดือน

ละ50,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะรื้อถอนเสร็จแก่โจทก์และห้ามไม่ให้จำเลย และบุคคลทั่วไปไปรบกวนการใช้ประโยชน์ในที่ดินของโจทก์

จำเลยให้การและแก้ไขคำให้การและฟ้องแย้งว่าเมื่อปี 2506 นางวินิจ อรรถ วิจิตรจรรยาวัชรหรือวงศ์สกุลได้แสดงเจตนาอุทิศที่พิพาทให้เป็นทางสาธารณะยอม ทำให้ที่พิพาทตกเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินแม้ โจทก์จะซื้อที่พิพาทจากการขายทอดตลาดตามคำสั่งศาลก็ไม่ทำให้โจทก์ได้กรรมสิทธิ์ ขอให้ยกฟ้อง และให้บังคับโจทก์จดทะเบียนแก้ไขในโฉนดที่พิพาทจากชื่อโจทก์เป็น ทางสาธารณประโยชน์

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า เมื่อปี 2518 ศาลได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของนาง วินิจเด็ดขาด ที่พิพาทจึงเป็นทรัพย์สินที่ถูกยึดไว้ในคดีล้มละลาย การที่จำเลยเข้าไป ยึดถือครอบครองที่พิพาทเมื่อปี 2523 โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นทรัพย์สินที่ถูกยึดในคดีล้ม ละลาย ถือว่าจำเลยกระทำโดยไม่สุจริตนางวินิจยึดถือครอบครองที่พิพาทตลอดมา เพื่อจะจำหน่ายไม่ใช่เพื่อเป็นทางสาธารณะหรืออุทิศให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ จำเลยมิได้คัดค้านการยึดที่พิพาทของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ถือว่าจำเลยรับโดย ปริยายว่าที่พิพาทไม่เป็นทางสาธารณประโยชน์ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องและยกฟ้องแย้ง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาคณะคดีปกครองวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า ที่พิพาทเป็นพื้นที่ ส่วนหนึ่งของซอยรัฐขจร ตั้งอยู่ตามปากซอยรัฐขจรซึ่งแยกจากซอยหัดดีเสวีโจทก์ซื้อ ที่พิพาทจากการขายทอดตลาดตามคำสั่งศาลเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2534คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ประการแรกว่าที่พิพาทเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน หรือไม่ จำเลยมีนางบุปผา สัตตบุศย์ เบิกความได้ว่าความว่านางวินิจ อรรถวิจิตรจรรยา รักษาหรือวงศ์สกุล ได้แบ่งแยกที่ดินแปลงใหญ่ออกเป็นแปลงย่อยเพื่อขายให้แก่บุคคลทั่วไปโดยกันพื้นที่ซอยรัฐขจรไว้เพื่อให้บุคคลที่ซื้อที่ดินติดซอยรัฐขจรได้ใช้เป็นทาง เข้าออกผ่านซอยหัดดีเสวีสู่ถนนสุทิสารวินิจฉัย เดิมซอยรัฐขจรมีสภาพเป็นซอย ลูกวังต่อมาจำเลยได้ปรับปรุงเป็นซอยคอนกรีต เห็นว่า นางบุปผาเป็นน้องสาวนาง วินิจเจ้าของที่ดินเดิม มีบ้านอยู่ติดซอยหัดดีเสวีห่างจากซอยรัฐขจรประมาณ 20 วา เป็นพยานที่ทราบความเป็นมาของซอยรัฐขจรเป็นอย่างดี และจำเลยยังมีนายสมบัติ เวียงแก้ว นายสุรศักดิ์ กสิชล นางฉันทนา วรรณะบรรจงหรืออำแสงเยี่ยม นางสาวสุมิตร ททรัพย์สาร และนางสุภาพ นารายณะคามิน เบิกความทำนองเดียวกันว่า เดิมที่ดินทุก แปลงที่ใช้ปลูกบ้านของพยานทุกคนอยู่ติดซอยรัฐขจรเป็นของนางวินิจได้แบ่งแยก ที่ดินแปลงใหญ่ออกเป็นแปลงย่อย แล้วขายให้แก่บุคคลทั่วไปเมื่อปี 2507 โดยเว้น พื้นที่ซอยรัฐขจรให้เป็นทางเข้าออกสู่ถนนสาธารณะ เดิมซอยรัฐขจรมีสภาพเป็นซอย ลูกวัง จำเลยได้ปรับปรุงเป็นซอยคอนกรีตพยานทุกคนใช้ซอยรัฐขจรในการสัญจรไป มาเป็นเวลานานเกินกว่า 10 ปี พยานจำเลยดังกล่าวต่างอยู่อาศัยในซอยรัฐขจรมา เป็นเวลานานและใช้ซอยรัฐขจรสัญจรเข้าออกเป็นประจำ โดยเฉพาะนายสามารถ ชัย พูล นายช่างโยธา 3 สำนักงานเขตห้วยขวาง ขณะนั้นเบิกความว่า เมื่อปี 2522 ประชาชนที่มีบ้านอยู่ในซอยรัฐขจรมีหนังสือขอร้องให้จำเลยปรับปรุงซอยรัฐขจร เนื่องจากมีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อตามสำเนาหนังสือเอกสารหมายเลข 10 พยานได้สอบ ปากคำประชาชนผู้ร้องขอไว้ตามสำเนานั้นที่เอกสารหมายเลข 13 แล้วจำเลยได้ ปรับปรุงซอยดังกล่าวพยานหลักฐานของจำเลยประกอบด้วยพยานบุคคลซึ่งมีบ้านอยู่

ในชอยรัฐจรรยาเบิกความสอดคล้องกับพยานเอกสารที่จำเลยได้ตรวจสอบก่อนที่จะ
ปรับปรุงชอยรัฐจรรยา ส่วนโจทก์นำสืบเพียงว่าโจทก์ซื้อที่พิพาทมาจากการขายทอด
ตลาดเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2534 เท่านั้นพยานหลักฐานของจำเลยจึงมีน้ำหนักดีกว่า
พยานหลักฐานของโจทก์ จากพฤติการณ์ที่นางวินิจได้จัดสรรที่ดินในชอยรัฐจรรยาออก
ขายให้แก่บุคคลทั่วไปโดยกันพื้นที่ส่วนที่เป็นชอยรัฐจรรยาไว้ให้เป็นทางสาธารณะแม้
จะเป็นชอยตันแต่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชอยรัฐจรรยาได้ใช้ทางดังกล่าวสัญจรผ่านชอย
หัดดินเสวี่ออกสู่ถนนสุขุมวิทวินิจจึงถือได้ว่านางวินิจได้อุทิศทั้งชอยรัฐจรรยาซึ่งรวม
ถึงที่พิพาทให้เป็นทางสาธารณะประโยชน์โดยปริยายมาตั้งแต่ปี 2507 ไม่ใช่เป็นกรณีที่
นางวินิจดใช้สิทธิในที่ดินเนื่องจากถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดตามที่โจทก์ฎีกา หรือ
เป็นทางจำเป็นหรือทางภาระจำยอมตามที่โจทก์กล่าวอ้างในฎีกาแต่อย่างใดเมื่อที่
พิพาทตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภททรัพย์สืสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1304(2) แม้โจทก์จะซื้อที่พิพาทจาก
การขายทอดตลาดตามคำสั่งศาล โจทก์ก็ไม่ได้กรรมสิทธิในที่พิพาทเพราะที่สาธารณ
สมบัติของแผ่นดินนั้นจะโอนแก่กันได้เว้นแต่อาศัยอำนาจแห่งบทกฎหมายเฉพาะ
หรือพระราชกฤษฎีกา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1305 เมื่อ
โจทก์ไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิที่พิพาทโจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง คดีไม่จำต้องวินิจ
ฎีกาของโจทก์ในเรื่องละเมิดและค่าเสียหายที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์นั้น
ชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(กนก พรรณรักษา-สุรินทร์ นาควิเชียร-ไพฑูรย์ แสงจันทร์เทศ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ